

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 276/2537

นายบรรเจ็ด วัฒนารักษ์ กับพวก

โจทก์

นายมิตร เฉลิมชัยชาญ

จำเลย

นายบุญเสริม พาขุนทด ทนายโจทก์ทั้ง
เจ็ด

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์
ของโจทก์ทั้งเจ็ดไว้ในระหว่างพิจารณาโดยมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการปิดกั้น
ทางพิพาทจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 125)

โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องขอให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรั้วกำแพงที่จำเลยสร้างกั้นทาง
พิพาทไว้ กับให้จำเลยเปิดทางเดินให้ใช้ทางได้อย่างสภาพเดิม และห้ามมิให้จำเลย
ก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 1622 เลขที่ดิน 14ตำบลหลักสอง อำเภอ
หนองแขม กรุงเทพมหานคร อีกต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยรื้อถอนรั้วกำแพงที่จำเลยก่อขึ้นบนที่ดินโฉนด
เลขที่ 1622 เลขที่ดิน 14ตำบลหลักสอง อำเภอหนองแขม(ภาษีเจริญ)
กรุงเทพมหานครออกจากทางพิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 121แผ่นที่ 1และแผ่นที่ 21)

ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น โจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอคุ้มครอง ประโยชน์พร้อมคำร้องขอกรณีฉุกเฉิน ให้จำเลยรื้อถอนรั้วกำแพงและเปิดทางในที่ดิน ของจำเลย กับห้ามกระทำการใด ๆ บนที่ดินจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ศาลชั้นต้นมี คำสั่งให้จำเลยรื้อกำแพงที่ปิดกั้นทางเดิน เข้าถนนหมู่บ้าน 3.56 เมตร ออกชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และให้โจทก์วางเงินประกันค่าเสียหาย จำนวน10,000 บาท (อันดับ 5,4,12,13,18 และ 27 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คำร้องขอคุ้มครองสิทธิของโจทก์ทั้งเจ็ดนี้ ศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254 วรรคสุดท้าย จึงให้ส่งคืนศาลชั้น ต้นเพื่อมีคำสั่งต่อไป

คำร้องขอคุ้มครองสิทธิของโจทก์ทั้งเจ็ดนี้ ศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254 วรรคสุดท้าย จึงให้ส่งคืนศาลชั้น ต้นเพื่อมีคำสั่งต่อไป

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ